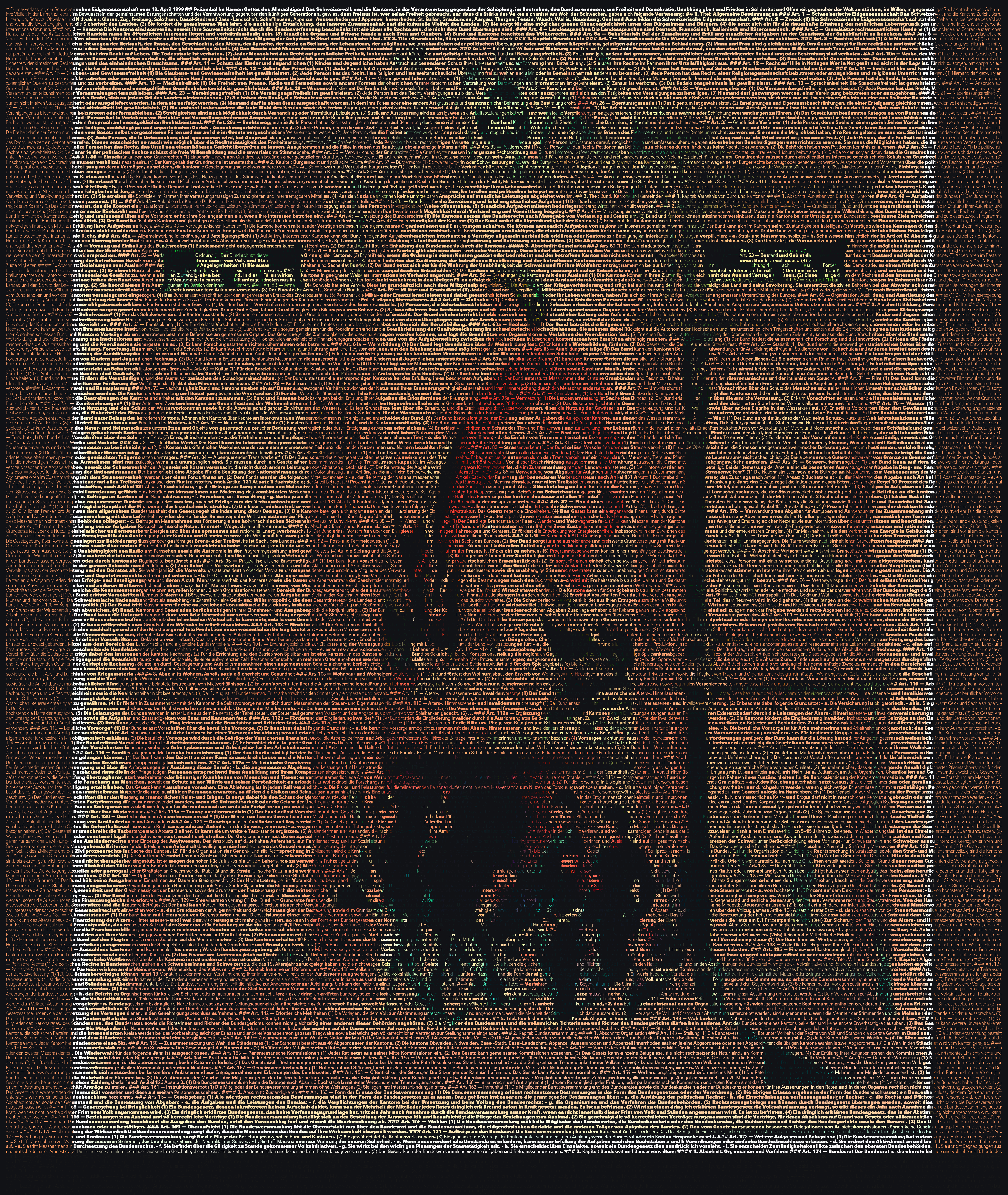

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 ## Präambel Im Namen Gottes des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die Kantone, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen, geben sich folgende Verfassung: ## 1. Titel: Allgemeine Bestimmungen ### Art. 1 — Schweizerische Eidgenossenschaft Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft. ### Art. 2 — Zweck (1) Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. (2) Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. (3) Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. (4) Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. ### Art. 3 — Kantone Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind. ### Art. 4 — Landessprachen Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. ### Art. 5 — Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns (1) Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. (2) Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. (3) Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. (4) Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. ### Art. 5a — Subsidiarität Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Subsidiarität zu beachten. ### Art. 6 — Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. ## 2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele ### 1. Kapitel: Grundrechte ### Art. 7 — Menschenwürde Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. ### Art. 8 — Rechtsgleichheit (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. (3) Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. (4) Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor. ### Art. 9 — Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden. ### Art. 10 — Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. (2) Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. (3) Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung sind verboten. ### Art. 10a — Verbot der Verhüllung des eigenen Gesichts* (1) Niemand darf sein Gesicht im öffentlichen Raum und an Orten verhüllen, die öffentlich zugänglich sind oder an denen grundsätzlich von jedermann beanspruchbare Dienstleistungen angeboten werden; das Verbot gilt nicht für Sakralstätten. (2) Niemand darf eine Person zwingen, ihr Gesicht aufgrund ihres Geschlechts zu verhüllen. (3) Das Gesetz sieht Ausnahmen vor. Diese umfassen ausschliesslich Gründe der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. ### Art. 11 — Schutz der Kinder und Jugendlichen (1) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung. (2) Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. ### Art. 12 — Recht auf Hilfe in Notlagen Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. ### Art. 13 — Schutz der Privatsphäre (1) Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. (2) Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. ### Art. 14 — Recht auf Ehe und Familie Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. ### Art. 15 — Glaubens- und Gewissensfreiheit (1) Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. (2) Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. (3) Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören und religiösem Unterricht zu folgen. (4) Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen. ### Art. 16 — Meinungs- und Informationsfreiheit (1) Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. (2) Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. (3) Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zugänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. ### Art. 17 — Medienfreiheit (1) Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist gewährleistet. (2) Zensur ist verboten. (3) Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet. ### Art. 18 — Sprachenfreiheit Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet. ### Art. 19 — Anspruch auf Grundschulunterricht Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist gewährleistet. ### Art. 20 — Wissenschaftsfreiheit Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet. ### Art. 21 — Kunstfreiheit Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. ### Art. 22 — Versammlungsfreiheit (1) Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet. (2) Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen teilzunehmen oder Versammlungen fernzubleiben. ### Art. 23 — Vereinigungsfreiheit (1) Die Vereinigungsfreiheit ist gewährleistet. (2) Jede Person hat das Recht, Vereinigungen zu bilden, Vereinigungen beizutreten oder anzugehören und sich an den Tätigkeiten von Vereinigungen zu beteiligen. (3) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung beizutreten oder anzugehören. ### Art. 24 — Niederlassungsfreiheit (1) Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen. (2) Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz einzureisen. ### Art. 25 — Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung (1) Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden. (2) Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. (3) Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. ### Art. 26 — Eigentumsgarantie (1) Das Eigentum ist gewährleistet. (2) Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt. ### Art. 27 — Wirtschaftsfreiheit (1) Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. (2) Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. ### Art. 28 — Koalitionsfreiheit (1) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zusammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben. (2) Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhandlung oder Vermittlung beizulegen. (3) Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zu führen. (4) Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten. ### Art. 29 — Allgemeine Verfahrensgarantien (1) Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. (2) Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. (3) Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. ### Art. 29a — Rechtsweggarantie Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine richterliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnahmefällen ausschliessen. ### Art. 30 — Gerichtliche Verfahren (1) Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. (2) Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen. (3) Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. ### Art. 31 — Freiheitsentzug (1) Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden. (2) Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen benachrichtigen zu lassen. (3) Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder freigelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert angemessener Frist. (4) Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs. ### Art. 32 — Strafverfahren (1) Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. (2) Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen. (3) Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt. ### Art. 33 — Petitionsrecht (1) Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten; es dürfen ihr daraus keine Nachteile erwachsen. (2) Die Behörden haben von Petitionen Kenntnis zu nehmen. ### Art. 34 — Politische Rechte (1) Die politischen Rechte sind gewährleistet. (2) Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe. ### Art. 35 — Verwirklichung der Grundrechte (1) Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. (2) Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. (3) Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, auch unter Privaten wirksam werden. ### Art. 36 — Einschränkungen von Grundrechten (1) Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. (2) Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. (3) Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. (4) Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. ### 2. Kapitel: Bürgerrecht und politische Rechte ### Art. 37 — Bürgerrechte (1) Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde und das Bürgerrecht des Kantons besitzt. (2) Niemand darf wegen seiner Bürgerrechte bevorzugt oder benachteiligt werden. Ausgenommen sind Vorschriften über die politischen Rechte in Bürgergemeinden und Korporationen sowie über die Beteiligung an deren Vermögen, es sei denn, die kantonale Gesetzgebung sehe etwas anderes vor. ### Art. 38 — Erwerb und Verlust der Bürgerrechte (1) Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. (2) Er erlässt Mindestvorschriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern durch die Kantone und erteilt die Einbürgerungsbewilligung. (3) Er erleichtert die Einbürgerung von: - a. Personen der dritten Ausländergeneration; - b. staatenlosen Kindern. ### Art. 39 — Ausübung der politischen Rechte (1) Der Bund regelt die Ausübung der politischen Rechte in eidgenössischen, die Kantone regeln sie in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten. (2) Die politischen Rechte werden am Wohnsitz ausgeübt. Bund und Kantone können Ausnahmen vorsehen. (3) Niemand darf die politischen Rechte in mehr als einem Kanton ausüben. (4) Die Kantone können vorsehen, dass Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei Monaten nach der Niederlassung ausüben dürfen. ### Art. 40 — Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (1) Der Bund fördert die Beziehungen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer untereinander und zur Schweiz. Er kann Organisationen unterstützen, die dieses Ziel verfolgen. (2) Er erlässt Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, namentlich in Bezug auf die Ausübung der politischen Rechte im Bund, die Erfüllung der Pflicht, Militär- oder Ersatzdienst zu leisten, die Unterstützung sowie die Sozialversicherungen. ### 3. Kapitel: Sozialziele ### Art. 41 (1) Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und privater Initiative dafür ein, dass: - a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat; - b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; - c. Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und gefördert werden; - d. Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedingungen bestreiten können; - e. Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen finden können; - f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können; - g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden sowie ihre Gesundheit gefördert wird. (2) Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutterschaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist. (3) Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten und ihrer verfügbaren Mittel an. (4) Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leistungen abgeleitet werden. ## 3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden ### 1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen #### 1. Abschnitt: Aufgaben von Bund und Kantonen ### Art. 42 — Aufgaben des Bundes (1) Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zuweist. (2) ... ### Art. 43 — Aufgaben der Kantone Die Kantone bestimmen, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten erfüllen. ### Art. 43a — Grundsätze für die Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben (1) Der Bund übernimmt nur die Aufgaben, welche die Kraft der Kantone übersteigen oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. (2) Das Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, trägt deren Kosten. (3) Das Gemeinwesen, das die Kosten einer staatlichen Leistung trägt, kann über diese Leistung bestimmen. (4) Leistungen der Grundversorgung müssen allen Personen in vergleichbarer Weise offenstehen. (5) Staatliche Aufgaben müssen bedarfsgerecht und wirtschaftlich erfüllt werden. #### 2. Abschnitt: Zusammenwirken von Bund und Kantonen ### Art. 44 — Grundsätze (1) Bund und Kantone unterstützen einander in der Erfüllung ihrer Aufgaben und arbeiten zusammen. (2) Sie schulden einander Rücksicht und Beistand. Sie leisten einander Amts- und Rechtshilfe. (3) Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonen und dem Bund werden nach Möglichkeit durch Verhandlung und Vermittlung beigelegt. ### Art. 45 — Mitwirkung an der Willensbildung des Bundes (1) Die Kantone wirken nach Massgabe der Bundesverfassung an der Willensbildung des Bundes mit, insbesondere an der Rechtsetzung. (2) Der Bund informiert die Kantone rechtzeitig und umfassend über seine Vorhaben; er holt ihre Stellungnahmen ein, wenn ihre Interessen betroffen sind. ### Art. 46 — Umsetzung des Bundesrechts (1) Die Kantone setzen das Bundesrecht nach Massgabe von Verfassung und Gesetz um. (2) Bund und Kantone können miteinander vereinbaren, dass die Kantone bei der Umsetzung von Bundesrecht bestimmte Ziele erreichen und zu diesem Zweck Programme ausführen, die der Bund finanziell unterstützt. (3) Der Bund belässt den Kantonen möglichst grosse Gestaltungsfreiheit und trägt den kantonalen Besonderheiten Rechnung. ### Art. 47 — Eigenständigkeit der Kantone (1) Der Bund wahrt die Eigenständigkeit der Kantone. (2) Er belässt den Kantonen ausreichend eigene Aufgaben und beachtet ihre Organisationsautonomie. Er belässt den Kantonen ausreichende Finanzierungsquellen und trägt dazu bei, dass sie über die notwendigen finanziellen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen. ### Art. 48 — Verträge zwischen Kantonen (1) Die Kantone können miteinander Verträge schliessen sowie gemeinsame Organisationen und Einrichtungen schaffen. Sie können namentlich Aufgaben von regionalem Interesse gemeinsam wahrnehmen. (2) Der Bund kann sich im Rahmen seiner Zuständigkeiten beteiligen. (3) Verträge zwischen Kantonen dürfen dem Recht und den Interessen des Bundes sowie den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Sie sind dem Bund zur Kenntnis zu bringen. (4) Die Kantone können interkantonale Organe durch interkantonalen Vertrag zum Erlass rechtsetzender Bestimmungen ermächtigen, die einen interkantonalen Vertrag umsetzen, sofern der Vertrag: - a. nach dem gleichen Verfahren, das für die Gesetzgebung gilt, genehmigt worden ist; - b. die inhaltlichen Grundzüge der Bestimmungen festlegt. (5) Die Kantone beachten das interkantonale Recht. ### Art. 48a — Allgemeinverbindlicherklärung und Beteiligungspflicht (1) Auf Antrag interessierter Kantone kann der Bund in folgenden Aufgabenbereichen interkantonale Verträge allgemein verbindlich erklären oder Kantone zur Beteiligung an interkantonalen Verträgen verpflichten: - a. Straf- und Massnahmenvollzug; - b. Schulwesen hinsichtlich der in Artikel 62 Absatz 4 genannten Bereiche; - c. kantonale Hochschulen; - d. Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung; - e. Abfallbewirtschaftung; - f. Abwasserreinigung; - g. Agglomerationsverkehr; - h. Spitzenmedizin und Spezialkliniken; - i. Institutionen zur Eingliederung und Betreuung von Invaliden. (2) Die Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt in der Form eines Bundesbeschlusses. (3) Das Gesetz legt die Voraussetzungen f [illegible] e Allgemeinverbindlicherklärung und für die Beteiligungsverpflichtung fest und regelt das Verfahren. ### Art. 49 — Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts (1) Bundesrecht geht entgegenstehendem kanto [illegible] m Recht vor. (2) Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone. #### 3. Abschnitt: Gemeinden ### Art. 50 (1) Die Gemeindeautonomie ist nach Mas [illegible] m Handeln die möglichen Auswirkungen auf die Gemeinden. (3) Er nimmt dabei Rücksicht auf die besondere Situation der Städte und der Agglome [illegible] # Art. 51 — Kantonsverfassungen (1) Jeder Kanton gibt sich eine demokratische Verfassung. Diese bedarf der Zustimmung des Volkes und muss revidiert werden können, wen [illegible] Stimm [illegible] rechti [illegible] n es verlang [illegible] (2 [illegible] sungen bedürfen der Gewährleistung des Bundes. Der Bund gewährleistet sie, wenn sie dem Bundesrecht nicht widersprechen. ### Art. 52 — Verfa [illegible] Ordnung (1 Der Bund schützt die ve [illegible] e Ordnung der Kantone. (2) Er greift ein, wenn die Ordnung in einem Kanton gestört oder bedroht ist und der betroffene Kanton sie nicht selber oder mit Hilfe anderer Kantone sch [illegible] Art. 53 — Bestand und Gebiet de [illegible] Bund schützt Bestand und Gebiet der Kantone. (2) Änderungen im Bestand der Kantone bedürfen der Zustimmung der betroffenen Bevölkerung, der [illegible] tone sowie von Volk und Stän [illegible] eränderungen zwischen den Kantonen bedürfen der Zustimmung der betroffenen Bevölkerung und der betroffenen Kantone sowie der Genehmigung durch die Bundesversam [illegible] eines Bundesbeschlusses. (4) G [illegible] en können Kantone unter sich durch Vertrag vornehmen. ### 2. Kapitel: Zuständigkeiten #### 1. Abschnitt: Beziehungen zum Ausland ### Art [illegible] e Angelegenheiten (1) Die ausw [illegible] nheiten sind Sache des Bundes. (2) Der Bund setzt sich ein für die Wahrung der Unabhängigkeit der Schweiz und für ihre Wohlfahrt; er trägt namentlich bei zur Linder [illegible] ng von Not un [illegible] rm [illegible] chtung d [illegible] sch [illegible] e u [illegible] Förder [illegible] der Demokratie, zu einem friedlichen Zusammenleben der Völker sowie zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. (3) Er nimmt Rücksicht auf d [illegible] Zu [illegible] tändigkeiten der Kanto [illegible] wa [illegible] t i [illegible] nteressen. ### [illegible] t. 55 — Mitwirkung der Kantone an aussenpolitischen Entscheiden (1) Die Kantone wirken an der Vorbereitung aussenpolitischer Entscheide mit, die ihre Zuständig [illegible] eiten oder ihre [illegible] esentlichen Interess [illegible] n betreff [illegible]) Der Bund infor [illegible] rt die K [illegible] tone rechtzeitig und umfassend und ho [illegible] t ihre Stellungnahmen ein. (3) Den Stellungnahmen der Kantone kommt besonderes Gewicht zu, wenn sie in [illegible] en Zuständigkeiten betr [illegible] nd. In dies [illegible] Fällen wirken [illegible] Kantone in geeigneter Weise an internationalen Verhandlungen mit. ### Art. 56 — Beziehungen der Kantone mit dem Ausland (1) Die Kantone können in ihren Zuständigkeitsbereich [illegible] mit dem Ausland Verträge [illegible] ssen. (2) Diese [illegible] rträge d [illegible] en dem Recht und den Interessen des Bundes sowie den Rechten anderer Kantone nicht zuwiderlaufen. Die Kantone haben den Bund vor Abschluss [illegible] er Verträge zu informieren [illegible] Mit unterge [illegible] rdneten auslän [illegible] chen Behörden können die Kantone direkt verkehren; in den übrigen Fällen erfolgt der Verkehr der Kantone mit dem Ausland durch Vermittlung des Bundes. #### 2. Abschnitt: S [illegible] che [illegible] t, Landesverteidigung, Zi [illegible] lschutz [illegible] Art. 57 — Sicherheit (1) Bun [illegible] d Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die Sicherheit des Landes und den Schutz der Bevölkerung. (2) Sie koordinieren ihre Anstr [illegible] gungen im Bereich der inner [illegible] herheit. ## [illegible] Art. 58 — Arme [illegible] Die Schweiz hat eine Armee. Diese ist grundsätzlich nach dem Milizprinzip organisiert. (2) Die Armee dient der Kriegsverhinderung und trägt bei zur Erhaltung des Friedens; sie verteidigt das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt die zivilen Behörden bei der Abwehr schwerwiegender Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung anderer ausserordentlicher Lagen. Das Gesetz kann weitere Aufgaben vorsehen. (3) Der Einsatz der Armee ist Sache des Bundes. ### Art. 59 — Militär- und Ersatzdienst (1) Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor. (2) Für Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwillig. (3) Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst leisten, schulden eine Abgabe. Diese wird vom Bund erhoben und von den Kantonen veranlagt und eingezogen. (4) Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls. (5) Personen, die Militär- oder Ersatzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörige Anspruch auf angemessene Unterstützung des Bundes. ### Art. 60 — Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Armee (1) Die Militärgesetzgebung sowie Organisation, Ausbildung und Ausrüstung der Armee sind Sache des Bundes. (2) ... (3) Der Bund kann militärische Einrichtungen der Kantone gegen angemessene Entschädigung übernehmen. ### Art. 61 — Zivilschutz (1) Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz von Personen und Gütern vor den Auswirkungen bewaffneter Konflikte ist Sache des Bundes. (2) Der Bund erlässt Vorschriften über den Einsatz des Zivilschutzes bei Katastrophen und in Notlagen. (3) Er kann den Schutzdienst für Männer obligatorisch erklären. Für Frauen ist dieser freiwillig. (4) Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls. (5) Personen, die Schutzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene Unterstützung des Bundes. #### 3. Abschnitt: Bildung, Forschung und Kultur ### Art. 61a — Bildungsraum Schweiz (1) Bund und Kantone sorgen gemeinsam im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine hohe Qualität und Durchlässigkeit des Bildungsraumes Schweiz. (2) Sie koordinieren ihre Anstrengungen und stellen ihre Zusammenarbeit durch gemeinsame Organe und andere Vorkehren sicher. (3) Sie setzen sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dafür ein, dass allgemein bildende und berufsbezogene Bildungswege eine gleichwertige gesellschaftliche Anerkennung finden. ### Art. 62 — Schulwesen* (1) Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig. (2) Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. (3) Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr. (4) Kommt auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung des Schulwesens im Bereich des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht, der Dauer und Ziele der Bildungsstufen und von deren Übergängen sowie der Anerkennung von Abschlüssen zustande, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften. (5) Der Bund regelt den Beginn des Schuljahres. (6) Bei der Vorbereitung von Erlassen des Bundes, welche die Zuständigkeit der Kantone betreffen, kommt der Mitwirkung der Kantone besonderes Gewicht zu. ### Art. 63 — Berufsbildung (1) Der Bund erlässt Vorschriften über die Berufsbildung. (2) Er fördert ein breites und durchlässiges Angebot im Bereich der Berufsbildung. ### Art. 63a — Hochschulen (1) Der Bund betreibt die Eidgenössischen Technischen Hochschulen. Er kann weitere Hochschulen und andere Institutionen des Hochschulbereichs errichten, übernehmen oder betreiben. (2) Er unterstützt die kantonalen Hochschulen und kann an weitere von ihm anerkannte Institutionen des Hochschulbereichs Beiträge entrichten. (3) Bund und Kantone sorgen gemeinsam für die Koordination und für die Gewährleistung der Qualitätssicherung im schweizerischen Hochschulwesen. Sie nehmen dabei Rücksicht auf die Autonomie der Hochschulen und ihre unterschiedlichen Trägerschaften und achten auf die Gleichbehandlung von Institutionen mit gleichen Aufgaben. (4) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben schliessen Bund und Kantone Verträge ab und übertragen bestimmte Befugnisse an gemeinsame Organe. Das Gesetz regelt die Zuständigkeiten, die diesen übertragen werden können, und legt die Grundsätze von Organisation und Verfahren der Koordination fest. (5) Erreichen Bund und Kantone auf dem Weg der Koordination die gemeinsamen Ziele nicht, so erlässt der Bund Vorschriften über die Studienstufen und deren Übergänge, über die Weiterbildung und über die Anerkennung von Institutionen und Abschlüssen. Zudem kann der Bund die Unterstützung der Hochschulen an einheitliche Finanzierungsgrundsätze binden und von der Aufgabenteilung zwischen den Hochschulen in besonders kostenintensiven Bereichen abhängig machen. ### Art. 64 — Forschung (1) Der Bund fördert die wissenschaftliche Forschung und die Innovation. (2) Er kann die Förderung insbesondere davon abhängig machen, dass die Qualitätssicherung und die Koordination sichergestellt sind. (3) Er kann Forschungsstätten errichten, übernehmen oder betreiben. ### Art. 64a — Weiterbildung (1) Der Bund legt Grundsätze über die Weiterbildung fest. (2) Er kann die Weiterbildung fördern. (3) Das Gesetz legt die Berei [illegible] e und die Kriterien fest. ### Art. 65 — Statistik (1) Der Bund erhebt die notwendigen statistischen Daten über den Zustand und die Entwicklung von Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung, Raum und Umwelt in der Schweiz. (2) Er kann Vorschriften über die Harmonisierung und Führung amtlicher Register erlassen, um den Erhebungsaufwand möglichst gering zu halten. ### Art. 66 — Ausbildungsbeiträge (1) Der Bund kann den Kantonen Beit [illegible] an [illegible] ufwendungen für Ausbildungsbeiträge an Studierende von Hochschulen und anderen Institutionen des höheren Bildungswesens gewähren. Er kann die interkantonale Harmonisierung der Ausbildungsbeiträge fördern und Grundsätze für die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen festlegen. (2) Er kann zudem in Ergänzung zu den kantonalen Massnahmen und unter Wahrung der kantonalen Schulhoheit eigene Massnahmen zur Förderung der Ausb [illegible] ng [illegible] en. ### Art. 67 — Förderung von Kindern und Jugendlichen (1) Bund und Kantone tragen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben den besonderen Förderungs- und Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Rechnung. (2) Der Bund kann in Ergänzung zu kantonalen Massnahmen die ausserschulische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen. ### Art. 67a — Musikalische Bildung (1) Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, ins [illegible] ond [illegible] von Kindern und Jugendlichen. (2) Sie setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für einen hochwertigen Musikunterricht an Schulen ein. Erreichen die Kantone auf dem Koordinationsweg keine Harmonisierung der Ziele des Musikunterrichts an Schulen, so erlässt der Bund die notwendigen Vorschriften. (3) Der Bund legt unter Mitwirkung der Kantone Grundsätze fest für den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begab [illegible] ## [illegible] Art. 68 — Sport (1) Der Bund fördert den Sport, insbesondere die Ausbildung. (2) Er betreibt eine Sportschule. (3) Er kann Vorschriften über den Jugendsport erlassen und den Sportunterricht an Schulen obligatorisch erklären. ### Art. 69 — Kultur (1) Für den Bereich der Kultur sind die Kantone zuständig. (2) Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen sowie Kunst und Musik, insbesondere im Bereich der [illegible] bildung, fördern. (3) Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die kulturelle und die sprachliche Vielfalt des Landes. ### Art. 70 — Sprachen (1) Die Amtssprachen des Bundes sind Deutsch, Französisch und Italienisch. Im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache ist auch das Rätoromanische Amtssprache des Bundes. (2) Die Kantone bestimmen ihre Amtssprachen. Um das Einvernehmen zwischen den Sprachgemeinschaften [illegible] ahren, [illegible] chten sie auf die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete und nehmen Rücksicht auf die angestammten sprachlichen Minderheiten. (3) Bund und Kantone fördern die Verständigung und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften. (4) Der Bund unterstützt die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben. (5) Der Bund unterstützt Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltun [illegible] nd F [illegible] derung der rätoromanischen und der italienischen Sprache. ### Art. 71 — Film (1) Der Bund kann die Schweizer Filmproduktion und die Filmkultur fördern. (2) Er kann Vorschriften zur Förderung der Vielfalt und der Qualität des Filmangebots erlassen. ### Art. 72 — Kirche und Staat (1) Für die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sind die Kantone zuständig. (2) Bund und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Massnahmen [illegible] en [illegible] r Wahrung des öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der verschiedenen Religionsgemeinschaften. (3) Der Bau von Minaretten ist verboten. #### 4. Abschnitt: Umwelt und Raumplanung ### Art. 73 — Nachhaltigkeit Bund und Kantone streben ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen anderseits an. ### Art. 74 — Umweltschutz (1 [illegible] B [illegible] nd [illegible] ässt Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. (2) Er sorgt dafür, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die Verursacher. (3) Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält. ### Art. 75 — Raumplanung (1) Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung [illegible] es [illegible] liegt den Kantonen und dient der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes. (2) Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen zusammen. (3) Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumplanung. ### Art. 75a — Vermessung (1) Die Landesvermessung ist Sache des Bundes. (2) Der Bund erlä [illegible] n über die amtliche Vermessung. (3) Er kann Vorschriften erlassen über die Harmonisierung amtlicher Informationen, welche Grund und Boden betreffen. ### Art. 75b — Zweitwohnungen* (1) Der Anteil von Zweitwohnungen am Gesamtbestand der Wohneinheiten und der für Wohnzwecke genutzten Bruttogeschossfläche einer Gemeinde ist auf höchstens 20 Prozent beschränkt. (2) Das Gesetz verpflichtet die Gemeinden, ihren Erstwohnu [illegible] te [illegible] und den detaillierten Stand seines Vollzugs alljährlich zu veröffentlichen. ### Art. 76 — Wasser (1) Der Bund sorgt im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung und den Schutz der Wasservorkommen sowie für die Abwehr schädigender Einwirkungen des Wassers. (2) Er legt Grundsätze fest über die Erhaltung und die Erschliessung der Wasservorkommen, über die Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und für K [illegible] we [illegible] sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf. (3) Er erlässt Vorschriften über den Gewässerschutz, die Sicherung angemessener Restwassermengen, den Wasserbau, die Sicherheit der Stauanlagen und die Beeinflussung der Niederschläge. (4) Über die Wasservorkommen verfügen die Kantone. Sie können für die Wassernutzung in den Schranken der Bundesgesetzgebung Abgaben erheben. Der Bund hat das Recht, die Gewässer für seine Verk [illegible] be [illegible] e zu nutzen; er entrichtet dafür eine Abgabe und eine Entschädigung. (5) Über Rechte an internationalen Wasservorkommen und damit verbundene Abgaben entscheidet der Bund unter Beizug der betroffenen Kantone. Können sich Kantone über Rechte an interkantonalen Wasservorkommen nicht einigen, so entscheidet der Bund. (6) Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Anliegen der Kantone, aus denen das Wasser stammt. # [illegible] A [illegible] 7 — Wald (1) Der Bund sorgt dafür, dass der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann. (2) Er legt Grundsätze über den Schutz des Waldes fest. (3) Er fördert Massnahmen zur Erhaltung des Waldes. ### Art. 78 — Natur- und Heimatschutz (1) Für den Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig. (2) Der Bund nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes. Er schont Landschaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler; er erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebietet. (3) Er kann Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes unterstützen und Objekte von gesamtschweizerischer Bedeutung vertraglich oder durch Enteignung erwerben oder sichern. (4) Er erlässt Vorschriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Ausrottung. (5) Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung sind geschützt. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und Moorlandschaften dienen. ### Art. 79 — Fischerei und Jagd Der Bund legt Grundsätze fest über die Ausübung der Fischerei und der Jagd, insbesondere zur Erhaltung der Artenvielfalt der Fische, der wild lebenden Säugetiere und der Vögel. ### Art. 80 — Tierschutz (1) Der Bund erlässt Vorschriften über den Schutz der Tiere. (2) Er regelt insbesondere: - a. die Tierhaltung und die Tierpflege; - b. die Tierversuche und die Eingriffe am lebenden Tier; - c. die Verwe [illegible] ung von Tieren; - d. die Einfuhr von Tieren und tierischen Erzeugnissen; - e. den Tierhandel und die Tier [illegible] - f. das Töten von Tieren. (3) Für den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehält. #### 5. Abschnitt: Öffentliche Werke und Verkehr ### Art. 81 — Öffentliche Werke Der Bund kann im Interesse des ganzen oder eines grossen Te [illegible] s des Landes öffentliche Werke errichten und be [illegible] ben oder ihre Errichtung unterstützen. ### Art. 81a — Öffentlicher Verkehr (1) Bund und Kantone sorgen für ein ausreichendes Angebot an öffentlichem Verkehr auf Schiene, Strasse, Wasser und mit Seilbahnen in allen Landesgegenden. Die Belange des Schienengüterverkehrs sind dabei angemessen zu berücksichtigen. (2) Die Kosten des öffentlichen Verkehrs werden zu einem angemessenen Teil durch die von den Nutzerinnen und Nutzern bezahlten Preise [illegible] deckt. ### Art. 82 — Strassenverkehr (1) Der Bund erlässt Vorschriften über den Strassenverkehr. (2) Er übt die Oberaufsicht über die Strassen von gesamtschweizerischer Bedeutung aus; er kann bestimmen, welche Durchgangsstrassen für den Verkehr offen bleiben müssen. (3) Die Benützung öffentlicher Strassen ist gebührenfrei. Die Bundesversammlung kann Ausnahmen bewilligen. ### Art. 83 — Strasseninfrastruktur (1) Bund und Kantone sorgen für eine aus [illegible] ende Strasseninfrastruktur in allen Landesgegenden. (2) Der Bund stellt die Errichtung eines Netzes von Natio [illegible] n und dessen Benutzbarkeit sicher. Er baut, betreibt und unterhält die Nationalstrassen. Er trägt die Kosten dafür. Er kann die Aufgabe ganz oder teilweise öffentlichen, privaten oder gemischten Trägerschaften übertragen. ### Art. 84 — Alpenquerender Transitverkehr* (1) Der Bund schützt das Alpengebiet vor den negativen Auswirkungen des Tran [illegible] rkehrs. Er begrenzt die Belastungen durch den Transitverkehr auf ein Mass, das für Menschen, Tiere und Pflanz [illegible] re Lebensräume nicht schädlich ist. (2) Der alpenquerende Gütertransitverkehr von Grenze zu Grenze erfolgt auf der Schiene. Der Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sie unumgänglich sind. Sie müssen durch ein Gesetz näher bestimmt werden. (3) Die Transitstrassen-Kapazität im Alpengeb [illegible] f nicht erhöht werden. Von dieser Beschränkung ausgenommen sind Umfahrungsstrassen, die Ortschafte [illegible] rchgangsverkehr entlasten. ### Art. 85 — Schwerverkehrsabgabe* (1) Der Bund kann auf dem Schwerverkehr eine leistungs- oder verbrauchsabhängige Abgabe erheben, soweit der Schwerverkehr der Allgemeinheit Kosten verursacht, die nicht durch andere Leistungen oder Abgaben g [illegible] deckt sind. (2) Der Reinertrag der Abgabe wird [illegible] ung von Kosten verwendet, die im Zusammenhang mit dem Landverkehr stehen. (3) Die K [illegible] ntone werden am [illegible] beteiligt. Bei der Bemessung der Anteile sind die besonderen Auswirkungen der Abgabe in Berg- und Randgebieten zu berücksichtigen. ### Art. 85a — Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen Der Bund erhebt eine Abgabe für die Benützung der Nationalstrassen durch Motorfahrzeuge und Anhänger, die nicht der Schwerverkehrsa [illegible] nterstehen. ### Art. 86 — Verwendung von Abgaben für Aufgaben und Aufwendungen [illegible] m Zusammenhang [illegible] Strassenverkehr* (1) Die Nationalstrassen sowie die Beiträge an Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr werden über einen Fonds finanziert. (2) Dem Fonds werden die folgenden Mittel zugewiesen: - a. der Reinertrag der Nationalstrassenabga [illegible] Artikel 85a; - b. der Reinertrag der besonderen Verbrauchssteuer nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe d; - [illegible] ertrag des Zuschlags nach Artikel 131 Absatz 2 Buchstabe a; - d. der Reinertrag der Abgabe nach Artikel 131 Absatz 2 Buchstabe b; - e. ein Anteil des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe e; der Anteil beträgt je 9 Prozent der Mittel nach Buchstabe c und de [illegible] des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den Flugtreibstoffen, höchstens aber 3 [illegible] n Franken pro Jahr; das Gesetz regelt die Indexierung dieses Betrags; - f. in der Regel 10 Prozent des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe e; - g. die Erträge zur Kompensation von Mehraufwendungen für neu ins Nationalstrassennetz aufgenommene Stre [illegible] aus der Spezialfinanzierung nach Absatz 3 Buchstabe g und aus Beiträgen der Kantone; - h. weitere vom Gese [illegible] sene Mittel, die im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr stehen. (3) Für folgende Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr wird eine Spezialfinanzierung geführt: - a. Beiträge an Massnahmen zur Förderung des kombinierten Verkehrs und des Transports begleiteter Motorfahrzeuge; - b. Beiträge a [illegible] Kosten für Hauptstrassen; - c. Beiträge an Schutzbauten gegen Naturgewalten und an Massnahmen des U [illegible] d Landschaftsschutzes, die der Strassenverkehr nötig macht; - d. allgemeine Beiträge an die kantonalen Kosten für Strassen, die dem Motorfahrzeugverkehr geöffnet sind; - e. Beiträge an Kantone ohne Nationalstrassen; - f. Forschung und Verwaltung; - g. Beiträge an den Fonds nach Absatz 2 Buchstabe g. (4) Der Spezialfinanzierung [illegible] die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf allen Treibstoffen, ausser den Flugtreibstoffen, nach Arti [illegible] satz 1 Buchstabe e abzüglich der Mittel nach Absatz 2 Buchstabe e gutgeschrieben. (5) Ist der Bedarf in der Spezialfinanzierung ausgewiesen und soll in der Spezialfinanzierung eine angemessene Rückstellung gebildet werden, so sind Erträge aus der Verbrauchssteuer nach Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe d, statt dem Fonds zuzuwe [illegible] der Spezialfinanzierung gutzuschreiben. ### Art. 87 — Eisenbahnen und weitere Verkehrsträger* Die Gese [illegible] über den Eisenbahnverkehr, die Seilbahnen, die Schifffahrt sowie über die Luft- und Raumfahrt ist Sache des Bundes. ### Art. 87a — Eisenbahninfrastruktur* (1) Der Bund trägt die Hauptlast der Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur. (2) Die Eisenbahninfrastruktur wird über einen Fonds finanziert. Dem Fonds werden folgende M [illegible] gewiesen: - a. höchstens zwei Drittel des Ertrags der Schwerverkehrsabgabe nach Artikel 85; - b. der Ertrag aus [illegible] wertsteuererhöhung nach Artikel 130 Absatz 3bis; - c. 2,0 Prozent der Einnahmen aus der direkten Bundessteuer der natürlichen Personen; - d. 2300 Millionen Franken pro Jahr aus dem allgemeinen Bundeshaushalt; das Gesetz regelt die Indexierung dieses Betrags. (3) Die Kantone beteiligen sich angemessen an der Fi [illegible] anzierung der Eis [illegible] infrastruktur. Das Gesetz regelt die Einzelheiten. (4) Das Gesetz kann eine ergänzende Finanzierung durch Dritte [illegible] ### Art. 87b — Verwendung von Abgaben für Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr Für die folgenden Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Luftverkehr werden die Hälfte des Reinertrags der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoffen und der Zuschlag auf der Verb [illegible] chssteuer auf Fl [illegible] treibstoffen verwendet: - a. Beiträge an Umweltschutzmassnahmen, die der Luftverkehr nötig mach [illegible] - b. Beiträge an [illegible] massnahmen zur Abwehr widerrechtlicher Handlungen gegen den Luftverkehr, namentlich von Terroranschlägen und Entführungen, soweit diese Massnahmen nicht staatlichen Behörden obliegen; - c. Beiträge an Massnahmen zur Förderung eines hohen technischen Sicherheitsniveaus im Luftverkehr. ### Art. 88 — F [illegible] -, Wander- und V [illegible] wege (1) Der Bund legt Grundsätze über Fuss-, Wander- und Velowegnetze fest. (2) Er kann Massnahmen der Kantone [illegible] zur Anlage und Erhaltung solcher Netze sowie zur Information über diese unterstützen und koordinieren. Dabei wahrt er die Zuständigkeiten der Kantone. (3) Er nimmt bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht auf solche Netze. Er ersetzt Wege, die er aufheben muss. #### 6. Abschnitt: Energie und Kommunikation ### Art. 89 — Ene [illegible] politik (1) Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte [illegible], wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch. (2) Der Bund legt Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den sparsamen und rationellen Energieverbrauch. (3) Der Bund erläss [illegible] Vorschriften über den En [illegible] gieverbrauch vo [illegible] nlagen, Fahrzeugen und Geräten. Er fördert die Entwicklung von Energietechniken, insbesondere in den Bereichen des [illegible] arens und der erneuerbaren Energien. (4) Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, sind vor allem die Kantone zuständig. (5) Der Bund trägt in seiner Energiepolitik den Anstrengungen der Kantone und Gemeinden sowie der Wirtschaft Rechnung; er berücksichtigt die Verhältnisse in den einzelne [illegible] Lan [illegible] den und die wirtschaftliche Tragbarkeit. ### Art. 90 — Kernenergie* Die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Kernenergie ist [illegible] Bundes. ### Art. 91 — Transport von Energie (1) Der Bund erlässt Vorschriften über den Transport und die Lieferung elektrischer Energie. (2) Die Gesetzgebung über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe ist Sache des Bundes. ### Art. 92 — Post- und Fernmeldewesen (1) Da [illegible] nm [illegible] en ist Sache des Bundes. (2) Der Bund sorgt für eine ausreichende und preiswerte Grundversorgung mit Post- un [illegible] dediensten in allen Landesgegenden. Die Tarife werden nach einheitlichen Grundsätzen festgelegt. ### Art. 93 — Radio und Fernsehen (1) Die Gesetzgebung über Radio und Fernsehen sowie über andere Formen der öffentlichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist Sache des Bundes. (2 [illegible] agen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung [illegible] ei. Sie berücksic [illegible] Besonderheiten d [illegible] s Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar un [illegible] bringen die Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck. (3) Die Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen sowie die Autonomie in der Programmgestaltung sind gewährleistet. (4) Auf die Stellung und die Aufga [illegible] edie [illegible] allem der Presse, ist Rücksicht zu nehmen. (5) Programmbeschwerden können einer unabhängigen Beschwerdein [illegible] gelegt werden. #### 7. Abschnitt: Wirtschaft ### Art. 94 — Grundsätze der Wirtschaftsordnung (1) Bund und Kantone halten sich an den Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. (2) Sie wahren die Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft und tragen mit der privaten Wirtschaft zur Wohlfahrt und zur wirtschaftlichen Sicherh [illegible] ölkeru [illegible] (3) Sie sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für günstige Rahmenbedingungen für die private Wirtschaft. (4) Ab [illegible] n vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit, insbesondere auch Massnahmen, die sich gegen den Wettbewerb richten, sind nur zulässig, wenn sie in der Bundesverfassung vorgesehen oder durch kantonale Regalrechte begründet sind. ### Art. 95 — Privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit* (1) Der Bund kann Vorschriften erlassen [illegible] e A [illegible] übu [illegible] er privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. (2) Er sorgt für einen einheitlichen schweizerischen Wirtschaftsraum [illegible] hrleistet, dass Personen mit einer wissenschaftlichen Ausbildung oder mit einem eidgenössischen, kantonalen oder kantonal anerkannten Ausbildungsabschluss ihren Beruf in der ganzen Schweiz ausüben können. (3) Zum Schutz der Volkswirtschaft, des Privateigentums und der Aktionärinnen und Aktionäre sowie im Sinne [illegible] ac [illegible] haltige [illegible] ternehmensführung regelt das Gesetz die im In- oder Ausland kotierten Schweizer Aktiengesellschaften nach fol [illegible] en [illegible] undsätzen: - a. Die Generalversammlung stimmt jährlich über die Gesamtsumme aller Vergütungen (Geld und Wert der Sachleistungen) des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung und des Beirates ab. Sie wählt jährlich die Verwaltungsratspräsidentin oder den Verwaltungsratspräsidenten und einzeln die Mitglieder des Verwaltu [illegible] ates [illegible] de [illegible] gü [illegible] sausschusses sowie die unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder den unabhängigen S [illegible] mmrechtsvertret [illegible] ensionskassen stimmen im Interesse ihrer Versicherten ab und legen offen, wie sie gestimmt haben. Die Aktionärinnen und Aktionäre können elektronisch fernabstimmen; die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ist untersagt. - b. Die Organmitglieder erhalten keine Abgangs- oder andere Entschädigung, keine Vergütung im Vora [illegible] k [illegible] ne Präm [illegible] Fi [illegible] nkäufe und -verkäufe und keinen zusätzlichen Berater- oder Arbeitsvertrag von einer ander [illegible] n Gesellschaft de [illegible] Gru [illegible] . Die Führung der Ges [illegible] chaft kann nicht an eine juristische Person delegiert werden. - c. Die Statuten regeln die Höhe der Kredite, Darlehen und Renten an die Organmitglieder, deren Erfolgs- und Beteiligungspläne und deren Anzahl Mandate ausserhalb des Konzerns sowie die Dauer der Arbeitsverträge der Geschäftsleitungsmitglied [illegible] Wider [illegible] ndlu [illegible] g [illegible] gen die Bestimmungen nach den Buchstaben a–c wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Ja [illegible] ren und Geldstraf [illegible] sechs Jahresvergütung [illegible] n bestraft. ### Art. 96 — Wettbewerbspolitik (1) Der Bund erlässt Vorschriften g [illegible] gen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen. (2) Er trifft Massnahmen: - a. zur Verhinderung von Missbräuchen in der Preisbildung durch marktmäch [illegible] nterneh [illegible] n u [illegible] anisationen des privaten und des öffentlichen Rechts; - b. gegen den unlauteren Wettbewerb. ### Art. 9 [illegible] S [illegible] hutz der Konsumentinnen und Konsumenten (1) Der Bund trifft Massnahmen zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten. (2) Er erlässt Vorschriften über die Rechtsmittel, welche die Konsumentenorganisationen ergreifen können. Diesen Organisationen stehen im Bereich der Bundesgesetzgebung über den unlauteren Wettbewe [illegible] gleich [illegible] Re [illegible] wie den Berufs- und Wirtschaftsverbänden. (3) Die Kantone sehen für Streitigkeiten bis zu [illegible] inem bestimmten [illegible] itwert ein Schlichtungsverfahren oder ein einfaches und rasches Gerichtsverfahren vor. Der Bundesrat legt die Streitwertgrenze fest. ### Art. 98 — Banken und Versicherungen (1) Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung. (2) Er ka [illegible] chrif [illegible] en [illegible] über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen. (3) Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswe [illegible] ## Art. 99 — Geld- und Währungspolitik (1) Das Geld- und Währungswesen ist Sache des Bundes; diesem allein steht das Recht zur Ausgabe von Münzen und Banknoten zu. (2) Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige Zentralbank eine Geld- und Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse des Landes dient; sie wird unte [illegible] kun [illegible] des Bundes verwaltet. (3) Die Schweizerische Na [illegible] onalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungs [illegible] ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. (4) Der Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank geht zu mindestens zwei Dritteln an die Kantone. ### Art. 100 — Konjunkturpolitik (1) Der Bund trifft Massnahmen für eine ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung, insbesondere zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitsl [illegible] it un [illegible] eu [illegible] (2) Er berücksichtigt die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Landesgegenden. Er arbeitet mit den Kanton [illegible] der Wirtschaft zusammen. (3) Im Geld- und Kreditwesen, in der Aussenwirtschaft und im Bereich der öffentlichen Finanzen kann er nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. (4) Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen in ihrer Einnahmen- und Ausgabenpolitik die Konjunkturlage. (5) Der Bun [illegible] kann zur [illegible] ta [illegible] rung der Ko [illegible] tur vorübergehend auf bundesrechtlichen Abgaben Zuschläge erheben oder Rabatte gewähren. Die abgeschö [illegible] sind stillzulegen; nach der Freigabe werden direkte Abgaben individuell zurückerstattet, indirekte zur Gewährung von Rabatten oder zur Arbeitsbeschaffung verwendet. (6) Der Bund kann die Unternehmen zur Bildung von Arbeitsbeschaffungsreserven verpflichten; er gewährt dafür Steuererleichterungen und [illegible] dazu [illegible] ntone v [illegible] hten. Nach der Freigabe der Reserven entscheiden die Unternehmen frei über deren Einsatz im Rahmen der g [illegible] Verwendungszwecke. ### Art. 101 — Aussenwirtschaftspolitik (1) Der Bund wahrt die Interessen der schweizerischen Wirtschaft im Ausland. (2) In besonderen Fällen kann er Massnahmen treffen zum Schutz der inländischen Wirtschaft. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweiche [illegible] 0 [illegible] Landesv [illegible] g* (1) Der Bund stellt die Versorgung des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleis [illegible] ungen sicher für den Fall machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren Mangellagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag. Er trifft vorsorgliche Massnahmen. (2) Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. ### Art. 103 — Strukturpolitik* Der Bund kann wirtschaftlich [illegible] nd [illegible] en sowie Wirtschaft [illegible] zweige und Berufe fö [illegible] n, wenn zumutbare Selbsthilfemassnahmen zur Sicherung ihrer Ex [illegible] tenz nicht ausreichen. Er kann nötigenfalls vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit abweichen. ### Art. 104 — Landwirtschaft (1) Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur: - a. sicheren Versorgung der Bev [illegible] tung [illegible] at [illegible] n Lebensgrund [illegible] age [illegible] und zur Pflege der Ku [illegible] - c. dezentr [illegible] Besiedlung des Landes. (2) Ergänzend zu [illegible] zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit fördert de [illegible] Bund die bodenbewirtschaftenden [illegible]